

1038262-30.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Licenciamento de Veículo

Magistrado: FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... para operacionalizar o Módulo Furto e Roubo de Veículos do sistema RENAVAL é da Polícia Civil, por meio do Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil - CEPOL, nos termos do Decreto nº 39.948 de 8/2/1995.

E não cabe a este juízo a expedição de ofício junto ao DPPC - Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, para que este realize a retirada da restrição do bloqueio de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Processamento Virtual - Demandas de Trânsito/ Detran - Jefaz - Capital, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 09h00min às 17h00min

1038262-30.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1038262-30.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Licenciamento de Veículo

Requerente:

Jose Luiz da Silva e outro

Requerido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora JOSÉ LUIZ pretende a retirada da restrição do bloqueio de estelionato do veículo JEEP COMPASS, placas E00-0475, com a devida comunicação ao DETRAN e consequentemente autorize a transferência do veículo para o coautor RONALDO. Para tanto, defende boa-fé do adquirente e acordo entre eles, sendo ambos vítimas de terceiro.

Os pedidos são improcedentes, anotando-se que a preliminar de ilegitimidade se relaciona ao mérito da pretensão e com ele será analisada.

Com efeito, o bloqueio em análise foi inserido pelo Delegado de Polícia responsável pelo 3º DP da DISCCPAT de São Paulo, em razão da investigação criminal para a apuração dos fatos, sobre eventual crime de estelionato descrito no boletim de ocorrência registrado pela parte autora em 30/08/2021, quando passou a constar a restrição no sistema do Departamento de Trânsito (fl. 13).

Assim, o requerido não cometeu qualquer irregularidade, pois o ato administrativo impugnado foi determinado por outro órgão da estrutura estatal e apenas cumprido pela autarquia ré.

Portanto, questionada a validade do bloqueio determinado pela administração pública, é a Fazenda Estadual legitimada para responder pelos atos praticados pela autoridade policial civil do Estado de São Paulo.

Ainda, sendo o veículo objeto de investigação criminal decorrente do boletim de ocorrência registrado pela própria autora, ausente qualquer elemento para que se possa analisar a regularidade do bloqueio, incabível a este Juízo determinar o pretendido desbloqueio. Daí porque resta indeferido o pedido de inclusão da FESP. Com efeito, percebe-se que este Juízo não tem competência para apreciar a matéria, posto que o objeto da presente ação é o bloqueio de natureza criminal que pende sobre o veículo em razão da instauração de Inquérito Policial para investigar suposto crime de estelionato (Veículo com "bloqueio de estelionato" conforme se depreende de fl. 22).

O DETRAN-SP não tem competência para inserir ou alterar bloqueios relativos à atividade de polícia judiciária. E, no Estado de São Paulo, a competência para operacionalizar o Módulo Furto e Roubo de Veículos do sistema RENAVAL é da Polícia Civil, por meio do Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil - CEPOL, nos termos do Decreto nº 39.948 de 8/2/1995.

E não cabe a este juízo a expedição de ofício junto ao DPPC - Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, para que este realize a retirada da restrição do bloqueio de estelionato do veículo, diante da incompetência já fundamentada.

Em réplica, a parte informa que foi informado pela autoridade Policial, que a retirada do bloqueio com a restrição de estelionato e a devida comunicação ao DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo somente seria possível mediante a expedição de ofício realizada por autoridade judiciária (fl. 98).

Contudo, suposta conduta perpetrada pela Autoridade Policial em face da baixa do gravame deve ser questionada perante o Juízo Criminal em que tramita o referido inquérito policial, competente para apreciar tal temática.

Destarte, compete ao juízo criminal definir a conveniência da manutenção de restrição de "bloqueio por estelionato" que recaia sobre o veículo, não podendo o juízo cível apreciar tal questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - Insurgência da agravante contra a decisão que concedeu liminarmente a medida, determinando o imediato desbloqueio da restrição de transferência e circulação dos veículos objeto da lide Bens sobre os quais pende "bloqueio de estelionato" determinado por autoridade policial no curso de inquérito Competência do Juízo Criminal para decidir sobre a conveniência da manutenção de tal restrição, não podendo o Juízo Cível apreciar esta questão Precedentes desta Corte Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento nº 2235817-54.2016.8.26.0000; 25ª Câmara de Direito Criminal; Des. Rel. Hugo Crepaldi; j. 17/08/2017, destaquei).

Agravo de Instrumento - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO OBJETO DE ESTELIONATO - INVESTIGAÇÃO POLICIAL - BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DE VEÍCULO DETERMINADOS POR AUTORIDADE POLICIAL - Pretensão inicial voltada ao levantamento da restrição, com fundamento na boa-fé do adquirente - COMPETÊNCIA RECURSAL - Manejo do mandado de segurança contra Delegado de Polícia - É inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Criminal para o julgamento de ações que versam sobre restrições administrativas derivadas de investigação e ação penal - Matéria não afeta ao Direito Público - Inteligência do art. 2º, da Resolução 623/2013 - Precedentes - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2227416-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª

Câmara de Direito Público; Foro de Arujá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/11/2022; Data de Registro: 11/11/2022, destaquei)
Apelação. Veículo sobre o qual pende "bloqueio de estelionato". Envio de ofício à Delegacia de Polícia requisitando a baixa do gravame. Alegação de que a Autoridade Policial ofereceu negativa ao desbloqueio. Questão que deve ser submetida ao Juízo Criminal em que tramita o inquérito policial, a quem cabe examinar a pertinência da manutenção da restrição. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1020753-15.2018.8.26.0071; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021)

Assim, a competência para analisar a conveniência da manutenção da restrição sobre a motocicleta depende de exame pelo juízo criminal ou da autoridade policial que inseriu o bloqueio.

Como consequência, resta prejudicado o pedido de autorização para transferência do bem, diante da pendência de tal bloqueio. Com a retirada, a priori, não haverá restrição para a transferência.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários indevidos na forma do artigo 54 da Lei nº 9.099/95.

Oportunamente, ao arquivo com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA